

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3078/2533	นาย จัตรชัย ชฎาธร	โจทก์
	ธนาคาร ศ รี นคร จำกัด กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	บริษัท ประกันภัย ศ รี เมือง จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 104, มาตรา 142

ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ได้รวมตัวก่อตั้งขึ้นเป็นชมรมเรียกว่าชมรมธนาคาร มีวัตถุประสงค์ควบคุมการทำงานของธนาคารให้อยู่ในระเบียบแบบแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทุก ๆ ปีชมรมธนาคารจะจัดงานขึ้นปีใหม่เลี้ยงพนักงานของธนาคารเพื่อให้พนักงานของธนาคารซึ่งเป็นสมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของธนาคาร การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมธนาคารต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ก่อน ฉะนั้น การที่ จ.ผู้จัดการธนาคารจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมธนาคาร ขั้บรณนต์ของจำเลยที่ 1 กลับจากงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของชมรมธนาคารโดยประมาทขรณนต์ของโจทก์เสียหาย ย่อมถือได้ว่า จ.ได้กระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายแก่โจทก์ด้วย คำฟ้องของโจทก์ตอนท้ายกล่าวเพียงว่า ภายหลังที่รณนต์ของโจทก์ถูกชนแล้ว ทำให้รณนต์ของโจทก์ไม่สามารถนำมาใช้ได้เท่านั้นมิได้อ้างเหตุเพราะถูกชนเสียหาย ฉะนั้น ที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์ใช้รถไม่ได้เพราะเจ้าพนักงานตำรวจยึดไว้ จึงไม่เป็นการนำสืบนอกประเด็น.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนายจ้างของนายเจริญ สุพรรณพงศ์นายเจริญ ได้ ขั้บรรณนด้เก้งของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 โดยประมาท ขนรณนด้บรรทุกของโจทก์ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 315,356 บาท ขอให้ให้บังคับ จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 315,356 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่าเหตุเกิดเพราะความประมาทของผู้ขั้บรรณนด้บรรทุกของ โจทก์เพียงผู้เดียว ในขณะที่เกิดเหตุนายเจริญอยู่นอกเวลางานและนอกทางการที่จ้าง ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ค่าเสียหายสูงเกินความเป็นจริง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ให้การทำนองเดียวกับจำเลยที่ 1 และปฏิเสธว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไม่ใช่ทายาทผู้รับมรดกของนายเจริญ

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกบริษัทประกันภัย ศรีเมือง จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การปฏิเสธทำนองเดียวกับจำเลยอื่น และให้การว่าจำเลยร่วมใช้ เงินให้แก่บริษัทรับประกันภัยรถยนต์ของโจทก์แล้วเป็นเงิน 25,000 บาท ได้มีการ ตกลงประนีประนอมยอมความไปแล้วโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยร่วม ตาม เงื่อนไขในกรมธรรม์จำเลยร่วมรับผิดชอบเพียง 250,000 บาท เมื่อได้ชดใช้ค่าเสียหายไป แล้ว 25,000 บาทจำเลยร่วมยังคงต้องรับผิดชอบอีกไม่เกิน 225,000 บาท กับฟ้องโจทก์ ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ในฐานะผู้รับมรดกของ นายเจริญ สุพรรณพงศ์ และจำเลยร่วม ร่วมกันชดใช้เงิน 244,156 บาท โดยให้จำเลย ที่ 2 ถึงที่ 4 รับผิดชอบไม่เกินทรัพย์มรดกของนายเจริญ สุพรรณพงศ์ ที่ได้รับสำหรับ จำเลยร่วมให้รับผิดชอบไม่เกิน 222,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ แต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ในฐานะผู้รับมรดกของนายเจริญ สุพรรณพงศ์ และจำเลยร่วมร่วมกันชดใช้เงิน 189,156 บาท แก่โจทก์ โดยให้จำเลยร่วมรับผิดชอบไม่เกิน 161,156 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยร่วมนำสืบและ จำเลยร่วมมิได้โต้เถียงในชั้นฎีการับฟังเป็นที่ยุติได้ว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2525 นายเจริญ สุพรรณพงศ์ผู้จัดการธนาคารศรีนคร จำกัด จำเลยที่ 1 สาขาชะอำ จังหวัด เพชรบุรีและเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 ได้ขั้บรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน 4ง-1394 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 1 จากตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีมุ่งหน้าไปทางอำเภอชำ อำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อถึงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายเจริญขับ รถคันดังกล่าวด้วยความประมาทแซกรถยนต์บรรทุกคันอื่นล้้เข้าไปในช่องทาง เดินรถของรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-1201 ชุมพร หรือ ชพ.03489 ของ โจทก์ซึ่งมีนายนิคม แสงทั้ง ลูกจ้างโจทก์เป็นผู้ขับแล่นสวนทางมา เป็นเหตุให้รถทั้ง สองคันชนกัน สินค้าที่บรรทุกมาในรถยนต์บรรทุกของโจทก์ได้รับความเสียหาย และ นายเจริญถึงแก่ความตายปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยร่วมข้อแรกมีว่า

นายเจริญได้ขั้บรยยนต์เก้งคันเกิดเหตุไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 หรือไม่ โจทก์มีนายยุทธอังกินันท์ เป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่า ในปี พ.ศ. 2523 ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ได้รวมตัวก่อตั้งขึ้นเป็นชมรมเรียกว่าชมรมธนาคาร มีวัตถุประสงค์ควบคุมการทำงานของธนาคารให้อยู่ในระเบียบแบบแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทุก ๆ ปีชมรมธนาคารจะจัดงานขึ้นปีใหม่เลี้ยงพนักงานธนาคารทุกสาขาในจังหวัดเพชรบุรี การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมธนาคารต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ก่อน เห็นว่า พยานเคยเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด และธนาคารสหธนาคาร จำกัด สาขาเพชรบุรีทั้งเคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานชมรมดังกล่าว ขณะเกิดเหตุพยานดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี และไม่มีส่วนได้เสียในคดีคำเบิกความของพยานจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ จำเลยร่วมก็ไม่ได้นำสืบปฏิเสธว่าการเข้าเป็นสมาชิกของชมรมธนาคารในจังหวัดเพชรบุรี ไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักใหญ่ อีกทั้งงานเลี้ยงสังสรรค์ของชมรมธนาคารที่ได้จัดขึ้นดังกล่าว ก็เพื่อให้ธนาคารซึ่งเป็นสมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของธนาคาร ฉะนั้นที่นายเจริญผู้จัดการธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาชะอำ ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมธนาคาร ขั้บรยยนต์เก้งของจำเลยที่ 1 กลับจากงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของชมรมธนาคารโดยประมาทขรยยนต์บรรทุกของโจทก์ ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์ได้รับความเสียหายถือได้ว่า นายเจริญได้กระทำไปในการที่จ้างของจำเลยที่ 1 จะฟังว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนายเจริญนั้นหาชอบไม่ จำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับนายเจริญชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์เก้งคันเกิดเหตุของจำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ด้วย ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า โจทก์ได้รับความเสียหายเพียงใด ในเรื่องค่าเสียหายเกี่ยวกับส้มเขียวหวานที่บรรทุกมาในรถยนต์บรรทุกของโจทก์ นายแสงชัย รุ่งแสงสุขสกุลผู้ขายส้มเขียวหวานให้โจทก์เบิกความเป็นพยานโจทก์ว่าก่อนเกิดเหตุโจทก์นำรถยนต์บรรทุกมาบรรทุกส้มเขียวหวานที่ซื้อ

จากพยานจำนวน 7,196 กิโลกรัม ราคา 79,156 บาท และโจทก์มีใบเสร็จรับเงินค่า สัมเขี้ยวหวานดังกล่าวมาแสดงเป็นหลักฐาน ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.2 โดยนาย แสงชัยลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินนอกจากนี้ยังได้ความจากพันตำรวจโทธำรงค์ ชนังกุล สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการตำรวจทางหลวง 2 ประจำ สถานีตำรวจทางหลวงเพชรบุรีพยานโจทก์ซึ่งออกไปตรวจดูสถานที่เกิดเหตุว่าพบ สัมเขี้ยวหวานในบริเวณที่เกิดเหตุจำนวนมาก ข้อเท็จจริงจึงน่าจะเชื่อว่าสัมเขี้ยวหวานของโจทก์ จำนวน 7,196 กิโลกรัม ราคา 79,156 บาท ได้รับความเสียหายทั้งหมดจากเหตุครั้งนี้ สำหรับค่าเสียหายที่โจทก์เช่ารถยนต์ของบุคคลอื่นนั้น เห็นว่า โจทก์มีอาชีพขาย สัมเขี้ยวหวานโดยใช้รถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุบรรทุกไปขาย ในปัจจุบันปรากฏว่า ฤดูกาลผลไม่มีอยู่เกือบตลอดปี เดือนหนึ่งโจทก์ใช้รถบรรทุกของ 4-5 เที่ยว บางเดือน ก็ใช้รถบรรทุกของถึง 10 เที่ยว เมื่อรถยนต์บรรทุกของโจทก์ถูกชนเสียหาย เจ้า พนักงานตำรวจยึดรถยนต์บรรทุกของโจทก์ไว้เป็นเวลา 11 เดือน โจทก์ย่อมได้รับความเสียหายไม่สามารถนำรถไปใช้งานตามปกติได้ โจทก์จึงมีความจำเป็นต้องเช่า รถยนต์ของบุคคลอื่นที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้โจทก์ในอัตราเดือน ละ 10,000 บาท รวม 11 เดือน เป็นเงิน 110,000 บาท นับว่าเหมาะสมแล้ว ไม่มีเหตุ ที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ส่วนที่จำเลยร่วมฎีกาว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ใช้รถไม่ได้เพราะถูกชนเสียหาย เป็นเหตุให้ต้องเช่ารถอื่นมาแทนแต่โจทก์กลับนำสืบว่า โจทก์ใช้รถไม่ได้เพราะ เจ้าพนักงานตำรวจยึดไว้จึงเป็นการนำสืบนอกประเด็นต้องห้ามตามกฎหมายนั้น เห็น ว่า ในคำฟ้องของโจทก์ตอนท้ายกล่าวเพียงว่า ภายหลังที่รถยนต์ของโจทก์ถูกชน แล้ว ทำให้รถยนต์ของโจทก์ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เท่านั้น มิได้อ้างเหตุเพราะถูกชนเสียหายดังที่จำเลยร่วมยกขึ้นฎีกาแต่อย่างใด ฉะนั้นที่โจทก์ใช้รถไม่ได้เพราะเจ้า พนักงานตำรวจยึดไว้ จึงไม่เป็นการนำสืบนอกประเด็นอันเป็นการต้องห้ามตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วย ฎีกาจำเลยร่วมทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ